

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2538 นาง ประไพ กานดา ใน ฐานะ ผู้จัดการ
มรดก ของ นาย พัน อรชร

โจทก์

นาง สุนันทา คำเฉย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกของ พ. แม้โจทก์จะโอนขายที่ดินพิพาทแก่ ศ. ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นแต่ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องที่ดินพิพาทยังเป็นมรดกของ พ. อีกทั้งโจทก์ยังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตั้งนั้นโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเมื่อโจทก์ได้โอนที่ดินพิพาทให้แก่ ศ. ไปแล้วโจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากจำเลยจนถึงวันที่ได้โอนที่ดินพิพาทไปเท่านั้น

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ชับไล่ จำเลย และ บริวาร ขนย้าย ทรัพย์สิน พร้อมรถถอนสิ่งปลูกสร้าง ออกจาก ที่ดินพิพาท และ ใช้ ค่าเสียหาย

จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า ที่ดินพิพาท นาย พัน ซึ่ง เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำ สัญญาจะซื้อขาย แก่ จำเลย และ จำเลย ผ่อนชำระ ราคา ครบถ้วนแล้วแต่ นาย พัน ถึงแก่ความตาย ก่อน ไป จดทะเบียน โอน ที่ดินพิพาท โจทก์ ซึ่ง เป็น ทายาท ต้อง มี หน้าที่ ปฏิบัติ ตาม สัญญาจะซื้อขาย ขอให้ยกฟ้อง และ บังคับ

ให้ โจทก์ ไป จดทะเบียน โฉ่ถอน จำนอง และ จดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน พินาท แก่ จำเลย หาก โจทก์ ไม่ยอม ไป ขอให้ ถือเอาคำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนา ของ โจทก์

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แย้ง ว่า ผู้ตาย ไม่เคย ตกลง ทำ สัญญาจะซื้อขายที่ พินาท แก่ จำเลย ไม่เคย รับ เงินมัดจำ และ ค่าที่ดิน จาก จำเลย

ศาลชั้นต้น พินาท ให้ ขับไล่ จำเลย และ บริวาร ออกจาก ที่ดินพินาท โดย ให้ รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ออก ไป จาก ที่ดินพินาท ให้ จำเลยใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ 6,000 บาท และ ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 1,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า ชำระ เสร็จ ให้ จำเลย ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทน โจทก์ โดย กำหนด ค่า ทนายความ 1,500 บาท ให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พินาท ยื่น ให้ จำเลย ใช้ ค่า ทนายความ ชันอุทธรณ์แทน โจทก์ 1,000 บาท

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลยข้อ แรก ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่ เห็นว่า แม้ โจทก์ จะ โอนขาย ที่ดินพินาท แก่ นาง ศิริมนัส ยุวบูรณ์ ใน ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาลชั้นต้น แต่ ใน ขณะที่ โจทก์ ยื่นฟ้อง ที่ดินพินาท ยัง เป็น มรดก ของนาย พัน อีก ทั้ง โจทก์ ยัง มีสิทธิ เรียก ค่าเสียหาย ได้ ดังนั้น โจทก์ จึง มีอำนาจ ฟ้อง แต่ ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พินาท ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหายแก่ โจทก์ เดือน ละ 1,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จนั้น เห็นว่า เมื่อ โจทก์ โอน ที่ดินพินาท ให้ แก่ นาง ศิริมนัส ไป แล้ว

เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2533 ดังนั้น โจทก์ จึง มีสิทธิ ได้รับค่าเสียหาย ถึง วัน ดัง
กล่าว เท่านั้น ฎีกา ของ จำเลย ข้อ นี้ ฟังขึ้น บางส่วน

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ 6,000 บาท และ ต่อ
ไป อีก เดือน ละ 1,000 บาท นับแต่ วันฟ้องถึง วันที่ 28 มีนาคม 2533 นอกจาก ที่
แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียม ใน ชั้นฎีกา ให้ เป็น
พับ

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>